LAUDO DE DERECHO

Emitido en la controversia surgida entre Vladimir Salcedo Vila con Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER – Gobierno Regional de Ayacucho.

Demandante: *Vladimir Salcedo Vila (en adelante, el Contratista).*

Demandado: *Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER – Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante, la Entidad)*

Contrato: *N° 025-2021-GRA-PRIDER/CS para la "Contratación del servicio de consultoría de obra de una persona natural y/o jurídica para la reformulación del expediente técnico del proyecto de construcción represa Chanquil Incaraccay provincia de Cangallo - Ayacucho".*

Monto del Contrato: *S/ 321,099.00 (Trescientos veintiun mil noventa y nueve y 00/100 Soles).*

Cuantía de la Controversia: *S/ 175,296.38*

Tipo y Número de Proceso de Selección: *AS N° 19-2021-GRA-PRIDER/CS*

Árbitro Único: *Abg. Carol Apaza Moncada*

Secretaria Arbitral: *Raida Yovana Flores Cayllahui.*

Fecha de emisión del laudo: *24 de diciembre de 2024.*

N° de Folios: 38

Pretensiones: Resolución de contrato y otros

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARE
RECIBIDO
25 DIC 2024
N° de Registro: 475 N° de Folios: 38
Hora: 16:52 Firma: sh
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

Resolución Nº 17

En Ayacucho, a los 24 días del mes de diciembre de 2024, realizadas las actuaciones arbitrales de conformidad con la Ley y las normas establecidas por las partes, habiendo sido escuchados todos los argumentos de defensa, esta Árbitro Único dicta el presente Laudo de Derecho.

I. ANTECEDENTES

1.1. *Mediante AS N° 19-2021-GRA-PRIDER/CS para la "Contratación del servicio de consultoría de obra de una persona natural y/o jurídica para la reformulación del expediente técnico del proyecto de construcción represa Chanquil Incaraccay provincia de Cangallo - Ayacucho" la cual dio lugar al Contrato Nº 025-2021-GRA-PRIDER/CS cuya Cláusula Décimo Sétima de Solución de Controversias dispuso lo siguiente:*

> ***Cláusula Décimo Sétima: Solución de Controversias***
> *Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.*
>
> *Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.*
>
> *Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho de solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.*
>
> *El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.*

1.2. *De acuerdo a la Carta N° 099-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 21 de abril de 2023, el Centro de Arbitraje Resolución de Disputas – CECARD indicó:*

> *"(…) Que, conforme se aprecia de la Cláusula arbitral, las partes no han establecido que institución arbitral administrará el arbitraje, por ello consideramos preciso citar lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del*

Estado Nro. 30225 aprobada por el Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EG, aplicable al presente caso, la cual señala en el artículo 226.2 del RLCE, que:

En los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral:

(…)
d) Cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje;

Asimismo, del Decreto de Urgencia Nro. 20-2020 establece en su artículo 7:

(…) cuando el Estado peruano interviene como parte, el arbitraje es institucional, *pudiendo ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere las diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT). (resaltado es nuestro)*

En tal circunstancia, es facultad de la parte que inicia el proceso arbitral escoger a su discreción un centro de arbitraje a efectos de que administre y resuelva su controversia; por lo que, habiendo el solicitante presentado ante nuestra institución el inicio de arbitraje somos los pertinentes para administrar la presente causa, por lo que, en atención a lo establecido en el ***REGLAMENTO****, se le concede el término de cinco (5) días hábiles a fin de que se sirva a remitir su respuesta, precisando que vencido el plazo con su absolución o sin ella el proceso arbitral continuará su curso."*

1.3. *En virtud de lo mencionado, se precisa que ninguna de las partes efectuó objeción alguna a lo indicado por el Centro, en tal sentido, la contestación de la solicitud de arbitraje fue presentada con fecha 2 de mayo de 2023.*

1.4. *Es así que, mediante Carta N° 162-2023-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 23 de mayo de 2023, el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD designó a la Abg. Carol Yanely Apaza Moncada como Árbitro Único para resolver las controversias derivadas entre Vladimir Salcedo Vila y el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado -PRIDER, comunicación que tuvo respuesta el día 24 de mayo de 2023, con la aceptación de la mencionada profesional, señalando que no tiene ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes,*

obligándose a desempeñar con imparcialidad y probidad la labor encomendada.

II. LO ACTUADO EN EL PROCESO ARBITRAL

2.1. *Mediante Resolución N° 01 de fecha 12 de junio de 2023, se declaró instalado el Tribunal Arbitral Unipersonal, se fijaron las reglas del proceso, se otorgó a las partes el plazo de cinco (5) días hábiles para que emitan su pronunciamiento en relación a las reglas, precisando que transcurrido el plazo las mismas serán declaradas firmes. Asimimo, con Resolución N° 2, de fecha 21 de junio de 2023, se tuvo por presentado el escrito del Contratista, bajo sumilla: "Propuesta de modificación de reglas arbitrales", el cual se puso a conocimiento de la Entidad por el plazo de cinco (05) días hábiles para que manifiesten lo que estimen pertinente. En igual sentido, se dejó constancia que la Entidad no emitió pronunciamiento en relación a las reglas establecidas en la Resolución N° 01.*

2.2. *Con Resolución N° 03 de fecha 07 de julio de 2023, se tuvo presente el escrito bajo sumilla: "Absuelvo traslado a la propuesta de modificación de reglas arbitrales presentada por el demandante"; se fijó el plazo para la presentación de los actos postulatorios, reconsideración, alegatos y solicitudes contra el laudo; se dispuso no acceder al pedido de realización de audiencias de manera presencial, se declararon firmas las reglas arbitrales, se otorgó al Contratista el plazo de veinte (20) días hábiles para que presente su escrito de demanda y se otorgó a las partes el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con realizar el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos,así como diez (10) días hábiles a la Entidad para que cumpla con registrar los nombres y apellidos del Árbitro Único en el SEACE.*

2.3. *Con Resolución N° 04 de fecha 16 de agosto de 2023, se tuvo por presentado el escrito de demanda por parte del Contratista; asimismo, se le otorgó a dicha parte el plazo de tres (03) días hábiles para que cumpla con presentar los medios probatorios que sustenten su demanda, se dispuso la custodia del aludido escrito de demanda y se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con registrar los nombres y apellidos del Árbitro Único en el SEACE.*

2.4. *A través de Resolución N° 05 de fecha 4 de setiembre de 2023, se dispuso denegar el pedido de ampliación de plazo presentado por el Contratista para adjuntar los medios probatorios señalados en su escrito de demanda; asimismo, se tuvo por admitida la demanda y se otorgó el plazo de veinte (20) días hábiles a la Entidad para que presente su*

contestación de demanda, formule excepciones y/o reconvención, de ser el caso, y se brindó el término de cinco (5) días hábiles a las partes para que cumplan con pagar los honorarios arbitrales, bajo apercibimiento de suspender el proceso conforme lo señala el literal c) del artículo 84 del Reglamento de Arbitraje y Resolución de Disputas CECARD.

2.5. *Mediante Resolución N° 6 de fecha 12 de octubre de 2023, se dispuso la suspensión de las actuaciones arbitrales por el plazo de veinte (20) días hábiles por ausencia de pago de gastos arbitrales. Del mismo modo, se dejó constancia de que la Entidad si bien cumplió con acreditar el registro de los nombres y apellidos del Árbitro Único en el SEACE, los datos de la secretaría arbitral han sido consignados de manera incorrecta; asimismo, se tuvo por contestada la demanda arbitral por parte de la Entidad, determinando que dicho documento sea puesto en custodia luego de que se levante la suspensión del proceso.*

2.6. *Con Resolución N° 7 de fecha 15 de noviembre de 2023, se tuvo por presentado por parte del Contratista sus escritos solicitando ampliación de plazo para el pago de los gastos arbitrales, se otorgó a dicha parte el plazo de siete (7) días hábiles para que cumpla con el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos; en igual sentido, se amplió el plazo de siete (7) días hábiles adicionales, dejando constancia que vencido el plazo sin la acreditación correspondiente se dispondrá el archivo definitivo del proceso arbitral.*

2.7. *Mediante Resolución N° 8 de fecha 11 de diciembre de 2023, se tuvo por cancelado el pago de los gastos arbitrales, se dispuso levantar la suspensión del proceso, se otorgó al Contratista el plazo de cinco (5) días hábiles para que acredite la detracción de la factura N° 73, se puso en conocimiento del Contratista la contestación de demanda presentada por la Entidad otorgándosele el plazo de diez (10) días hábiles para que pueda absolver la excepción de oscuridad contra la única pretensión y la excepción de caducidad. En la misma línea, se otorgó a la Entidad el plazo de cinco (5) días para que cumpla con el pago de los gastos arbitrales a su cargo y diez (10) días para que rectifique los datos de la secretaría arbitral en el SEACE.*

2.8. *Con Resolución N° 9 de fecha 11 de diciembre de 2023, se rectificó el cuarto resolutivo de la esolución N° 8, determinando el siguiente contenido:*

> ***"CUARTO: PÓNGASE**, en conocimiento de VLADIMIR SALCEDO VILA, la contestación de demanda efectuada por la PROCURADURÍA PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE*

*AYACUCHO con fecha 02 de octubre de 2023; asimismo, **CÓRRASE TRASLADO** a VLADIMIR SALCEDO VILA, de la excepción de oscuridad contra la única pretensión, y la excepción de caducidad planteada por la PROCURADURÍA PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, a efectos de que en plazo de veinte (20) días hábiles pueda absolverla conforme considere pertinente."*

2.9. *Con Resolución N° 10 de fecha 16 de abril de 2024, se dispuso tener presente el escrito del Contratista modificando la demanda arbitral, el cual se puso a conocimiento de la Entidad por el plazo de cinco (5) días hábiles para que emita el pronunciamiento que estime pertinente, se dejó constancia de que el Contratista no absolvió el escrito de excepciones, que la Entidad no cumplió con rectificar los datos de la secretaría arbitral en el SEACE, se autorizó al Contratista para que en vía de subrogación cancele los gastos arbitrales a cargo de la Entidad en un plazo de diez (10) días hábiles; finalmente, se requirió al Contratista la acreditación de la detracción de la Factura N° E001-73, otrgándosele el término de cinco (5) días hábiles.*

2.10. *Mediante Resolución N° 11 de fecha 10 de mayo de 2024, se tuvo por presentado el escrito bajo sumilla: "Emite pronunciamiento y formula reconsideración", se declara improcedente el pedido de la Entidad referido a no admitir la modificación de la demanda, se declara procedente el escrito de modificacion de demanda y se otorga a la Entidad el plazo de veinte (20) días hábiles a fin de que absuelva la modificación de la demanda, se dejó constancia de que las excepciones planteadas por la Entidad serán resueltas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento del Centro de Arbitraje, se tuvo por apersonada a la Abg. Deyanira Flores Barrios por parte de la Entidad, se declaró improcedente la reconsideración de la Entidad referida a la rectificación de los datos de la Secretaría Arbitral en el SEACE, se tuvo por cancelado el pago de la detracción de la factura E-001-73 por parte del Contratista, así como su escrito de fecha 2 de mayo de 2024 y se otorgó el plazo al Contratista de diez (10) días hábiles para que cumpla con cancelar los gastos arbitrales a cargo de la Entidad.*

2.11. *Mediante Resolución N° 12 de fecha 04 de junio de 2024, se tuvo por cumplida la rectificación de datos de la Secretaría Arbitral en el SEACE y la Orden de Secretaría General N° 21-2024-SG-CARD-CECARD/AYA con conocimiento de las partes.*

2.12. *Por Resolución N° 13 de fecha 1 de julio de 2024, se admitió a trámite la contestación arbitral presentada por la Entidad, dejándose constancia*

que dicha parte se reserva el derecho de ofrecer medios probatorios, se admitió a trámite la excepción de caducidad deducida por la Entidad y se otorgó al Contratista el plazo de veinte (20) días hábiles para que manifieste lo que estime pertinente.

2.13. *Con Resolución N° 14 de fecha 9 de agosto de 2024, se convocó a las partes a la Audiencia Especial de Excepción para el día 22 de agosto de 2024 a las 9:00 am, la misma que se llevó a cabo en dicha fecha; siendo así, con Resolución N° 15 de fecha 17 de octubre de 2024 se fijó el plazo de treinta (30) días hábiles para la emisión de laudo parcial que resolverá las excepciones, el mismo que podrá ser ampliado por quince (15) días hábiles a discreción del Tribunal Unipersonal. Finalmente, con Resolución N° 16 de fecha 28 de noviembre de 2024, se prorrogó el plazo para laudar.*

III. DECLARACIONES PRELIMINARES

3.1. *Antes de analizar la materia controvertida, corresponde remarcar lo siguiente:*

(i) La Árbitro Único manifiesta que se ha instalado de conformidad con las normas que regulan la contratación estatal y con la anuencia de las partes.

(ii) El Contratista interpuso su demanda dentro del plazo previsto.

(iii) La Entidad fue debidamente emplazada con la demanda y con las excepciones ahí contenidas..

(iv) Las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer sus pruebas y exponer sus posiciones en relación a las excepciones formuladas durante el proceso y en la Audiencia Especial de Excepción.

(v) Se deja constancia que se han analizado todas las afirmaciones y pruebas relacionadas a las excepciones formuladas, otorgándoles el mérito que les corresponde aun cuando no se haga mención expresa a cada una de ellas en el presente Laudo.

(vi) Se deja constancia que, en aplicación del principio de congruencia procesal y a fin de resolver las excepciones formuladas, se analizará únicamente lo peticionado en el presente proceso por las partes.

(vii) Se deja constancia que ninguna de las partes ha presentado cuestionamiento alguno respecto al trámite del presente proceso.

(viii) El presente Laudo de Derecho se emite dentro del plazo previsto en la Resolución N° 15.

3.2. *Preliminarmente, esta Árbitro Único advierte que las partes se encuentran vinculadas producto del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, de fecha 18 de noviembre de 2021[1], para la "Contratación del servicio de consultoría de obra de una persona natural y/o jurídica para la reformulación del expediente técnico del proyecto de construcción represa Chanquil Incaraccay Provincia de Cangallo – Ayacucho", el cual se rige por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado; así como por su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria el Decreto Supremo N° 162-2021-EF; entre otros.*

3.3. *Asimismo, se precisa que:*

- *Toda remisión a "LCE", deberá entenderse al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF.*

- *Toda remisión al "RLCE", deberá entenderse al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2008-EF y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 162-2021-EF.*

- *Toda remisión a "Contratista" o "Demandante" deberá entenderse a Vladimir Salcedo Vila.*

- *Toda referencia a "Entidad" o "Demandado" deberá ser entendida a Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER – Gobierno Regional de Ayacucho.*

- *Toda alusión a "Contrato", deberá entenderse al Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, de fecha 18 de noviembre de 2021[2], para la "Contratación del servicio de consultoría de obra de una persona natural y/o jurídica para la reformulación del expediente técnico*

---

[1] *Adjuntado como anexo al escrito de modificación de demanda de fecha 12 de enero de 2024.*
[2] *Adjuntado como anexo al escrito de modificación de demanda de fecha 12 de enero de 2024.*

del proyecto de construcción represa Chanquil Incaraccay Provincia de Cangallo – Ayacucho".

- *Toda referencia a "Centro de Arbitraje" o "CECARD", deberá ser entendido al Centro de Arbitraje Resolución de Disputas – CECARD.*

Dicho esto, corresponde realizar el análisis de cada una de las pretensiones:

IV. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA:

4.1.1. POSICIÓN DE LA ENTIDAD

Sobre la excepción de oscuridad:

4.1.1.1. *El contratista solicita que se declare inválido, nulo y/o sin efecto el acto contractual de resolución de contrato contenido en la Carta Notarial N° 29-2022-GRA-PRIDER-DG; no obstante, la resolución del contrato por parte de la Entidad fue mediante Carta Notarial N° 06-2022-GRA/PRIDER-DG de fecha 17 de febrero de 2022, aspecto que genera oscuridad, pues la demanda estaría cuestionando un acto distinto, cuyo sustento radica en que la pretensión se desprende que el demandante al no poder controvertir la resolución de contrato mediante Carta Notarial N° 06-2022-GRA/PRIDER-DG de fecha 17 de febrero de 2022 pretende evadir el consentimiento de la resolución de contrato.*

Sobre la excepción de caducidad:

4.1.1.2. *Solicita el archivo definitivo del arbitraje, referido a la invalidez, nulidad y/o ineficacia de la resolución de contrato realizada por la Entidad, dado que del cómputo de los plazos se tiene que la notificación de la resolución del contrato fue el 17 de febrero de 2022 y la solicitud arbitral debió presentarse como máximo el jueves 31 de marzo de 2022; sin embargo, el Sr. Vladimir Salcedo Vila solicitó el inicio del arbitraje el 18 de abril de 2023 (fuera del plazo de caducidad).*

SUMILLA : SOLICITUD DE INICIO DE ARBITRAJE INSTITUCIONAL

SEÑORES:
CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCION DE DISPUTAS - CECARD / AYACUCHO.

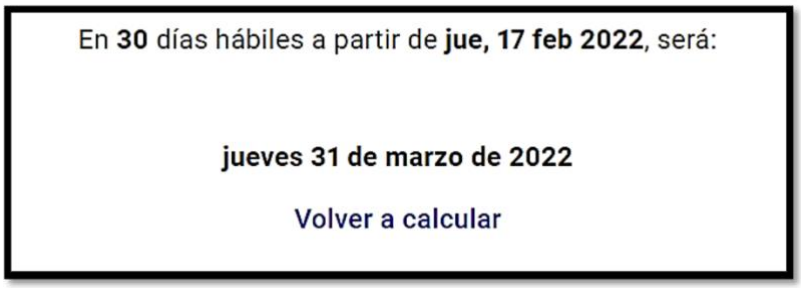
De conformidad a lo establecido en Art. 6° concordante con el Art. 8° del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, solicitamos INICIO DE ARBITRAJE.

CENTRO DE ARBITRAJE CECARD
RECIBIDO
18 ABR 2023
N° de Registro 95 N° de Folios 57 f29 duplic
Hora 08 a.m. Firma
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

1. **DATOS DEL DEMANDANTE:**

REPRESENTANTE LEGAL:
-Nombres Completos: Salcedo Vila Vladimir
-DNI: 41551728
-Domicilio: Amancaes N° 308 Barrio Conchopata-Ayacucho referencia Plazoleta Conchopata
-Distrito: Ayacucho Provincia: Huamanga Departamento:Ayacucho
-Teléfono: 966983392
-Correo electrónico: vladisud@hotmail.com

4.1.1.3. *Aduce que, la resolución de contrato efectuada por la Entidad ha quedado consentida, conforme a la herramienta de cálculo de días hábiles de la plataforma digital única del Estado Peruano:*



En **30** días hábiles a partir de **jue, 17 feb 2022**, será:

jueves 31 de marzo de 2022

Volver a calcular

4.1.1.4. *Agrega que, el archivo de la demanda se sustenta en el primer párrafo del artículo 166.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado establece:*

> *166.3. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida.*

4.1.1.5. *Asimismo, la Entidad en su escrito de fecha 10 de junio de 2024, manifestó lo siguiente en relación con la demanda modificada:*

La excepción de caducidad se centra en que el presente arbitraje ha sido iniciado fuera del plazo establecido en la Cláusula Vigésima del Contrato N° 135-2022-GRA-SEDE-CENTRAL-OAPF, de conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.1.1.6. *La resolución de contrato efectuada por la Entidad fue comunicada mediante Carta Notarial N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER con fecha 17 de febrero de 2022 (conforme se evidencia del medio probatorio 5.3, ofrecido por el mismo demandante), el consultor tenía el plazo de 30 días para someter la controversia a arbitraje; sin embargo, el arbitraje fue iniciado el 18 de abril de 2023.*

4.1.1.7. *Es el caso que, aun cuando la controversia haya sido sometida en forma previa a una conciliación extrajudicial, el acta de conciliación adjuntada por el Contratista como medio probatorio (5.4) de la demanda modificada, evidencia que el procedimiento conciliatorio concluyó el 6 de mayo de 2022, fecha a partir de la cual habrían transcurrido más de 10 meses hasta el inicio del proceso arbitral.*

4.1.1.8. *En base a ello, solicita que se archive el presente arbitraje referido a la invalidez, nulidad y/o ineficacia de la resolución del contrato realizada por la Entidad.*

4.1.2. POSICIÓN DEL CONTRATISTA

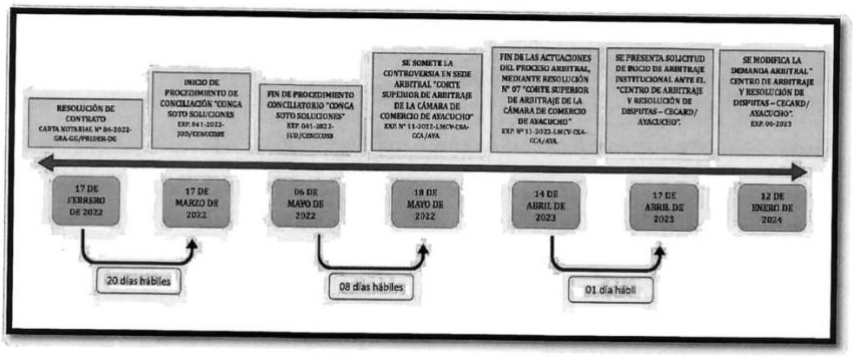
4.1.2.1. *Se deja constancia que mediante el resolutivo segundo de la Resolución N° 10 de fecha 16 de abril de 2024, se estableció lo siguiente:*

> *"**SEGUNDO: DÉJESE**, constancia que VLADIMIR SALCEDO VILA, no ha absuelto la excepción de caducidad ni de oscuridad planteada por la PROCURADURÍA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, mediante escrito de fecha 02 de octubre de 2023."*

4.1.2.2. *Sin perjuicio de ello, a través del escrito de fecha 1 de agosto de 2024, el Contratista señaló que, la Entidad se equivoca al manifestar que la presente controversia se origina sobre el acuerdo contenido en el Contrato N° 135-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF cuando en la demanda arbitral modificada se señala expresamente que el contrato celebrado por las partes es el Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG- "Contratación del Servicio de Consultoría de Obra de una persona*

natural o jurídica para la Reformulación del Expediente Técnico del Proyecto de Construcción Represa Chanquil, Incaraccay Provincia de Cangallo – Ayacucho".

4.1.2.3. *Aduce que los fundamentos fácticos y jurídicos de la excepción, no consideran los antecedentes del capítulo III de la demanda arbitral modificada, cuyo análisis concluye que no se ha superado el límite temporal establecido en el numeral 166.3 del artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*



4.1.2.4. *En virtud de ello, solicita que se declare infundada la excepción formulada y se continúe con el trámite del proceso.*

4.1.3. ***<u>POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO:</u>***

4.1.3.1. *Analizadas las posiciones de las partes, corresponde emitir pronunciamiento en base a los siguientes términos:*

A) Sobre la excepción de oscuridad:

4.1.3.2. *La Entidad sustentó la misma aduciendo que, el Contratista solicitó que se declare inválido, nulo y/o sin efecto el acto contractual de resolución de contrato contenido en la Carta Notarial Nº 29-2022-GRA-PRIDER-DG; no obstante, la resolución del contrato efectuada por parte de la Entidad fue mediante Carta Notarial Nº 06-2022-GRA/PRIDER-DG de fecha 17 de febrero de 2022, siendo así, la demanda estaría cuestionando un acto distinto.*

4.1.3.3. *Es de verse que, el Contratista no ha absuelto lo pertinente en relación a este extremo.*

4.1.3.4. *Ahora bien, como su propio nombre lo señala, la excepción de oscuridad o ambigüedad de la demanda, es una institución procesal que resguarda el derecho de defensa del demandado, pues su formulación permite que se cuestione la ausencia de claridad, precisión*

y suficiencia en el contenido de la demanda presentada por el demandante. De modo que, así como es derecho de todo justiciable poder interponer acciones que le permitan reclamar lo que consideran legítimo, del mismo modo, debe entenderse que es derecho de la parte a quien se le reclama algo, entiéndase el demandado, conocer con exactitud qué se le exige para que en base ello, pueda ejercer el contradictorio debido.

4.1.3.5. *Al respecto, Eduardo Couture[3], señala que:*

"***La claridad de la demanda es indispensable para garantizar el contradictorio*** *y permitir que el proceso sea un medio para la solución de conflictos. Una demanda oscura o ambigua vulnera el principio de bilateralidad de la audiencia al impedir que el demandado conozca cabalmente las imputaciones que se le formulan*".

(Énfasis nuestro)

4.1.3.6. *Por su parte, Hernando Devis Echandía[4] sostiene que:*

"*Las excepciones procesales previas tienen por objeto sanear el proceso antes de que se inicie el debate sobre el fondo.* ***La oscuridad de la demanda constituye una irregularidad procesal que debe ser subsanada para evitar nulidades posteriores*** *o el desconocimiento del contenido de la litis*".

(Énfasis nuestro)

4.1.3.7. *En la misma línea, Juan Monroy Gálvez[5]* enfatiza que:

"***El demandado tiene derecho a que la demanda presentada en su contra cumpla con los estándares de claridad y precisión establecidos por la ley procesal,*** *no solo como un formalismo, sino como una garantía para la adecuada defensa en juicio*".

(Énfasis nuestro)

4.1.3.8. *Nótese que, la doctrina mantiene una línea coherente y unificada de que es imprescindible reflejar claridad al momento de interponer nuestras acciones a fin de no solo conseguir que se nos otorgue el derecho al que aspiramos, sino además que, el mismo cumpla con el debido proceso y no enmarque supuestos de nulidad o vicios posteriores.*

---

[3] Fundamentos del Derecho Procesal Civil, *2000*
[4] Compendio de Derecho Procesal Civil, *1992, p. 147.*
[5] Derecho Procesal Civil, *Fondo Editorial PUCP, 2011.*

4.1.3.9. *En mérito de lo hasta aquí alegado, es preciso verificar el contenido de la solicitud de arbitraje y la contestación a la misma, a fin de identificar la controversia que las partes consintieron que se tramite en el presente arbitraje.*

a) Numeral 8 de la Solicitud de arbitraje[6]

> *"**La presente controversia versa sobre la Resolución de Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG** efectuada por la Entidad contratante, invocando ilegítimamente la existencia de una causal de fuerza mayor y hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato. Esta decisión fue realizada de forma arbitraria sin que concurran los presupuestos taxativamente establecidos en la normativa para su procedencia y a pesar de que la prestación a cargo del consultor se hallaba, en gran parte, cumplida. Por lo que, la Entidad en un ejercicio ilegitimo de sus facultades dispuso la culminación de la relación contractual de forma ilegal, con el objeto de evadir su obligación de pagar la contraprestación por el servicio cumplido y así, obstaculizando la culminación del desarrollo de este expediente técnico fundamental para la población usuaria."*

(Énfasis nuestro)

b) Numeral II de la Contestación a la Solicitud de arbitraje[7]

> *"Dentro del término legal absuelvo el traslado de solicitud arbitral, cursada mediante el documento de la referencia. Al respecto cabe señalar que, **conforme a los Informes técnicos remitidos por la Entidad, se produjeron hechos que justificaron la no continuidad del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, "Contratación del servicio de consultoría de obra de una persona natural y/o jurídica para la reformulación del expediente técnico del proyecto construcción represa Chanquil Incaraccay Provincia de Cangallo - Ayacucho**", a fin de no ocasionar perjuicio económico al Estado. Por lo que en salvaguarda de los intereses del Estado presentaremos los argumentos e informes sustentatorios en su oportunidad."*

(Énfasis nuestro)

[6] Presentada por el Contratista con fecha 18 de abril de 2023, al Centro de Arbitraje.
[7] Presentada por la Entidad con fecha 2 de mayo de 2023, al Centro de Arbitraje

4.1.3.10. *Véase que, de acuerdo al contenido de la solicitud arbitral y su contestación, las partes determinaron que las controversias que serían discutidas en el presente arbitraje, estarían relacionadas al* ***Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, "Contratación del servicio de consultoría de obra de una persona natural y/o jurídica para la reformulación del expediente técnico del proyecto construcción represa Chanquil Incaraccay Provincia de Cangallo - Ayacucho****".*

4.1.3.11. *Dicho esto, corresponde verificar si en efecto la demanda de este arbitraje presenta un contenido oscuro o ambiguo. Asi, tenemos que, el Contratista presentó su demanda arbitral y posteriormente, procedió a modificarla en los siguientes términos:*

a) Escrito de Demanda:

Primera Pretensión Principal: El Tribunal Arbitral declare inválido, nulo y/o sin efecto el acto contractual de resolución parcial de Contrato contenido en la Carta Notarial N° 29-2022-GRA-PRIDER-DG.

b) Escrito de Demanda modificada:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: *Se declare nula la Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 16.FEB.2022 donde la Entidad resuelve el Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG de fecha 18.NOV.2021 y, consecuentemente, se declare nulo todos los actos administrativos que la precedieron.*

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: *Que se ordene la continuación de la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG, disponiendo que la Entidad cumpla con remitir documentación útil y cumplir con las condiciones solicitada por el recurrente en la Carta N° 01-2022-AYAC/CO-VSV de fecha 05.ENE.2022.*

PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL: *En caso la Entidad contratante pretenda no continuar con la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, se ORDENE el pago ascendiente a S/ 175,296.38 por concepto de indemnización debido al daño emergente ocasionado a mi representada.*

4.1.3.12. *Conforme puede verse, la demanda inicialmente, buscaba que este Árbitro Único declare inválido, nulo y/o deje sin efecto el acto*

contractual de resolución parcial de Contrato contenido en la Carta Notarial N° 29-2022-GRA-PRIDER-DG, argumentando lo siguiente:

> *"19. Con fecha 23 de mayo del 2022, se me notificó con la CARTA NOTARIAL N° 29-2022-GRA-PRIDER-DG, con el asunto: COMUNICA RESOLUCION PARCIAL DEL CONTRATO N° 091-2020-GRA-PRIDER/DG, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DEL COMPONENTE PRESA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA – CCASANCCAY - EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO".*
>
> ***FUNDAMENTOS DE LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL***
> *12. A través de la Carta Notarial Nro. 29-2022-GRA-PRIDER-DG el PRIDER (en adelante, la Carta Notarial) decide resolver parcialmente el Contrato Nro.91-2020-GRA-PRIDER-DG a través del recurso de la resolución de contrato sin apercibimiento 1) por acumulación máxima de penalidad que excede el 10% e 2) invocando la desaparición de la necesidad debido a la resolución del Contrato de Obra. Optar por esta alternativa de resolución del Contrato de Obra, distinta del procedimiento formal de resolución implica que la idoneidad legal de la decisión de resolver el Contrato se resuelve en el análisis de la fundamentación que motiva la resolución. Por tanto, en este escenario, la i) corrección jurídica de resolver el contrato y en consecuencia ii) la declaración de nulidad, invalidez e ineficacia de dicho acto contractual de resolver el contrato dependen de la idoneidad jurídica de la motivación de la resolución del contrato, es decir dependen de si el fundamento expresado en la resolución que motivó la decisión de la Entidad se alinea con la normativa aplicable o no."*

4.1.3.13. *Cabe precisar que, el demandante no ha presentado medio probatorio alguno que permita identificar el contenido de la Carta Notarial N° 29-2022-GRA-PRIDER-DG. Asimismo, mediante su escrito de fecha 12 de enero de 2024, el Contratista solicitó que se aclare, modifique y amplíe su demanda, a efectos de que se declare nula la Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER de fecha 16 de febrero de 2022, a través de la cual la Entidad resuelve el Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG de fecha 18 de noviembre de 2021; del mismo modo, solicitó que se declare la continuación del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG con las condiciones establecidas en la Carta N° 01-2022-AYAC/CO-VSV de*

fecha 5 de enero de 2022 y; subordinadamente que, de no continuar con la ejecución del aludido Contrato, se disponga el pago a su favor de la suma de S/ 175,296.38 por concepto de indemnización debido al daño emergente ocasionado.

4.1.3.14. *De lo expuesto, se verifica que el Contratista controvierte aspectos relacionados a dos contratos, i) El Contrato Nº 091-2021-GRA-PRIDER/DG; y, ii) El Contrato Nº 025-2021-GRA-PRIDER/DG.*

4.1.3.15. *Ahora bien, del escrito presentado por el Contratista de fecha 1 de agosto de 2024, el demandante, refiere que la presente controversia se encuentra referida al Contrato Nº 025-2021-GRA-PRIDER/DG, conforme se verifica a continuación:*

> 1. Que la Entidad erra al señalar que la presente controversia se origina sobre el acuerdo de las partes materializado en el Contrato N° 135-2022-GRA-SEDE CENTRAL – OAPF cuando en la demanda arbitral modificada se señala expresamente que el contrato celebrado por las partes es el Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG – "Contratación del Servicio de Consultoría de Obra de una persona natural o jurídica para la Reformulación del Expediente Técnico del Proyecto de Construcción Represa Chanquil, Incaraccay Provincia de Cangallo - Ayacucho".

4.1.3.16. *Por su parte, la Entidad en su escrito de fecha 2 de octubre de 2023, sostuvo lo siguiente:*

> *"El 18 de noviembre de 2021, el representante del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado y el Sr. Vladimir Salcedo Vila suscribieron el* ***Contrato Nº 025-2021-GRA-PRIDER/DG,*** *"Contratación del servicio de consultoría de obra de una persona natural y/o jurídica para la reformulación del expediente técnico del proyecto construcción represa Chanquil Incaraccay Provincia de Cangallo – Ayacucho", por la suma de S/ 321,099.00 y con un plazo contractual de CIENTO VENTE (120) DÍAS CALENDARIO."*
>
> *(Énfasis nuestro)*

4.1.3.17. *A su vez, la Entidad en su escrito de fecha 10 de junio de 2024, manifestó que:*

> *"(…) PRIDER sucribió el* ***Contrato Nº 025-2021-GRA-PRIDER/DG*** *con VLADIMIR SALCEDO VILA, cuyo objeto era el Servicio de Reformulación del Expediente Técnico del Proyecto:*

"CONSTRUCCIÓN REPRESA CHANQUIL INCARACCAY, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO" con CUI N° 2441589."

(Énfasis nuestro)

4.1.3.18. *Nótese que, de acuerdo a la demanda modificada y a la contestación de demanda de la Entidad no existe controversia entre las partes de que el presente arbitraje se encuentra relacionado al Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG; siendo así, el análisis de oscuridad o ambigüedad de la demanda debe considerar tal aspecto.*

4.1.3.19. *En esa línea, se aprecia que, en efecto, el demandante ha incoado su demanda con un petitorio distinto al que se controvierte en este proceso arbitral (aspectos relacionados al Contrato N° 091-2021-GRA-PRIDER/DG), extremo que podría conllevar a que se declare procedente la excepción interpuesta; sin embargo, dado que la excepción de oscuridad y ambigüedad de la demanda, es una excepción dilatoria, que luego de ser identificada, permite que el defecto sea objeto de subsanación, no puede desconocerse lo mencionado por el demandante en su escrito de fecha 12 de enero de 2024, a través del cual modifica su petitorio (a extremos relacionados con el Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG); siendo así, corresponde declarar improcedente la presente excepción y de ser el caso, continuar con las actuaciones que correspondan.*

B) Sobre la excepción de caducidad:

4.1.3.20. *En mérito a los argumentos esgrimidos en la excepción formulada, corresponde emitir pronunciamiento sobre la misma, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*

a. La caducidad no es una institución jurídica regulada por la Ley de Contrataciones del Estado, sino por el Código Civil, dispositivo que, en su artículo 2003, estableció que:

"La caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente."

b. Asimismo, el artículo 2004 del citado dispositivo prescribió que:

"Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en contrario."

4.1.3.21. *De acuerdo con la norma aplicable, se tiene que el numeral 45.5 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado regula plazos de caducidad bajo los siguientes términos:*

> *"45.5. Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato,* ***se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento****.*
> *(…)*
> *45.9* ***Todos los plazos señalados en los numerales precedentes son de caducidad****".*

(Énfasis nuestro)

4.1.3.22. *Nótese que no existe margen de duda respecto al plazo que ha establecido la Ley de Contrataciones del Estado, sobre el momento en el que deben efectuarse los reclamos referidos específicamente a nulidad de contrato,* ***resolución de contrato****, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del contrato, supuestos de hecho que, en definitiva, deben ser considerados para resolver los extremos de la presente excepción.*

4.1.3.23. *Por su parte, la Cláusula Décima Cuarta del Contrato estableció lo siguiente:*

> *"Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numenarl 32.3. del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su*

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado."

4.1.3.24. *La aludida cláusula detalla los extremos del RLCE que delimitan las causas y el procedimiento a seguir en caso se opte por la resolución del contrato. Siguiendo ello, se tiene que, el numeral 166.3 del artículo 166 del RLCE, ha precisado el plazo que tiene este supuesto para controvertir la resolución del contrato, bajo las siguientes consideraciones:*

> *"Artículo 166.- Efectos de la resolución*
> *(…)*
> *166.3.* ***Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución****. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida"*

(Énfasis nuestro)

4.1.3.25. *Tal como se puede observar, las disposiciones recogidas en la Ley de Contrataciones del Estado, así como en el RLCE, evidencian que, de producirse controversias relacionadas a la resolución del contrato, ésta deberá ser sometida a arbitraje en un plazo de treinta (30) días hábiles, los cuales serán computados a partir de la notificación de la decisión que se desea cuestionar.*

4.1.3.26. *En base a tales consideraciones, se advierte que la caducidad constituye un instituto que produce la extinción del derecho y de una acción determinada, lo cual se efectiviza por el mero transcurrir del tiempo, la misma que ha sido recogida por la normativa de contrataciones del Estado a fin de impedir que el inicio de controversias específicas se dilate de forma no justificada.*

4.1.3.27. *Dicho esto, se tiene que, en el presente caso la parte demandada ha planteado excepción de caducidad contra la primera, segunda y tercera pretensión de la demanda arbitral[8][9], siendo así, el análisis de*

---

[8] *Numeral III del escrito de contestación de demanda recibido por el Centro de Arbitraje el día 2 de octubre de 2023.*
[9] *Numeral 1° del Segundo Otrosí digo, del escrito de contestación de demanda modificada recibido por el Centro de Arbitraje el día 10 de junio de 2024.*

esta Árbitro Único en aplicación del principio de congruencia procesal[10] *se limitará a lo pretendido en ellas. Para tal efecto, se detallan las pretensiones incoadas en el presente proceso.*

a) Escrito de Demanda:

Primera Pretensión Principal: El Tribunal Arbitral declare inválido, nulo y/o sin efecto el acto contractual de resolución parcial de Contrato contenido en la Carta Notarial N° 29-2022-GRA-PRIDER-DG.

b) Escrito de Demanda modificada:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: *Se declare nula la Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 16.FEB.2022 donde la Entidad resuelve el Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG de fecha 18.NOV.2021 y, consecuentemente, se declare nulo todos los actos administrativos que la precedieron.*

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: *Que se ordene la continuación de la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG, disponiendo que la Entidad cumpla con remitir documentación útil y cumplir con las condiciones solicitada por el recurrente en la Carta N° 01-2022-AYAC/CO-VSV de fecha 05.ENE.2022.*

PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL: *En caso la Entidad contratante pretenda no continuar con la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG, se ORDENE el pago*

"1° Se tenga por formulada la excepción de caducidad en razón al transcurso del tiempo para la presentación de las pretensiones contenidas en la demanda modificada; y en su oportunidad, se declare fundada la misma."

[10] *Sobre dicho principio, el Tribunal Constitucional, a través del Pleno.Sentencia 651/2020, emitido en el Exp. N° 02675-2017-PA/TC*[10]*, ha determinado lo siguiente:*

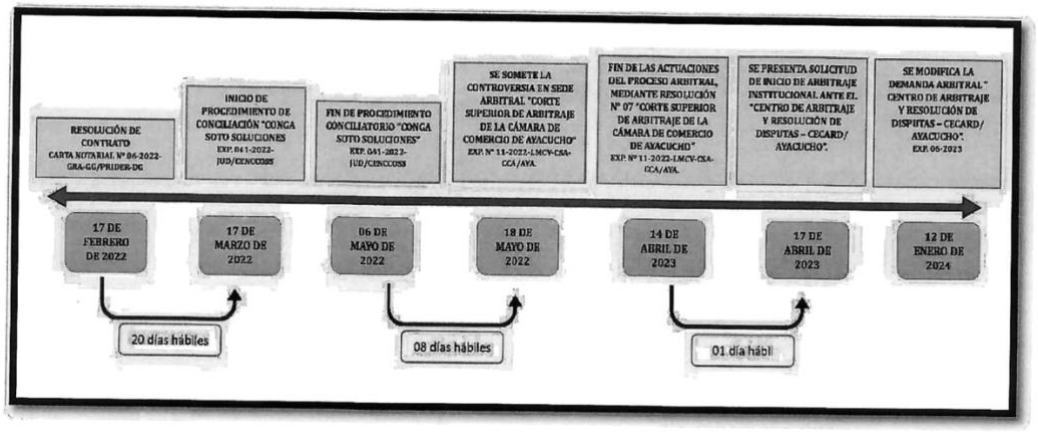
> *"El Tribunal Constitucional, en múltiples casos, ha precisado que la debida motivación de las resoluciones judiciales garantiza que los órganos jurisdiccionales, al momento de resolver las pretensiones de las partes, se pronuncie en el marco planteado por estas; es decir, sin incurrir en modificaciones que alteren el debate procesal (incongruencia activa). Del mismo modo, se exige que se debe cumplir con pronunciarse respecto a todas las pretensiones sin desviar el debate, pues esta situación puede generar la indefensión en alguna de las partes de la relación jurídica procesal (incongruencia omisiva). Incurrir en esta conducta podría devenir en la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones. Así, se debe obtener una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones planteadas; ya que* ***el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no altere o se exceda en las peticiones*** *(Sentencia 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7-e)." (Énfasis nuestro)*

ascendiente a S/ 175,296.38 por concepto de indemnización debido al daño emergente ocasionado a mi representada.

4.1.3.28. *Habiendo delimitado los alcances normativos respecto a la caducidad, corresponde verificar las circunstancias específicas que sustenta la excepción de caducidad planteada por la Entidad. En ese contexto, luego de verificar los actuados propios de este arbitraje, este Árbitro Único identifica que la discrepancia radica en la fecha de inicio del cómputo del plazo de treinta (30) días hábiles aplicables a la controversia materia del presente arbitraje.*

4.1.3.29. *Así, tenemos que, la Entidad sostiene que el plazo de caducidad debe ser computado desde la fecha en que se comunicó la Carta Notarial N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER de fecha 17 de febrero de 2022, o incluso, a la culminación del procedimiento de conciliación, el cual concluyó el 6 de mayo de 2022, pues en ambos casos el derecho habría caducado, toda vez que el arbitraje aquí tramitado fue iniciado10 meses posteriores, esto es el 18 de abril de 2023.*

4.1.3.30. *No obstante, el Contratista sostiene que el plazo de caducidad en el presente caso debe ser computado considerando el reinicio del plazo de caducidad a partir de la culminación del procedimiento de conciliación y teniendo en cuenta las acciones que permitieron el inicio del arbitraje, en un primer momento ante la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho y dado que éste se archivó, a su juicio, dicha parte estima que todavía contaba con plazo para iniciar el presente arbitraje, conforme se aprecia de la línea de tiempo que adjunta a su escrito presentado ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD con fecha 1 de agosto de 2024:*



4.1.3.31. *Pues bien, previo al análisis de las circunstancias antes descritas, debemos dejar en claro que no existe discrepancia o discusión entre las partes respecto a la fecha en la que fue notificada la Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 16 de febrero de 2022 a través de la cual la Entidad resuelve el Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG, cuya fecha de notificación según lo alegado por las partes, fue la siguiente:*

Documento que resolvió el contrato	***Fecha de Notificación***
Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-DG	*17 de Febrero de 2022*

4.1.3.32. *Es importante precisar que la referida Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-Dg fue la que originó el presente arbitraje, y que previo a ello, determinó el inicio del procedimiento de conciliación ante el Centro de Conciliación Conga Soto Soluciones el 17 de marzo de 2022. Asimismo, es importante mencionar que no existe discrepancia o discusión respecto del trámite del procedimiento conciliatorio instaurado por el Contratista, sosteniendo ambas partes que el mismo terminó el 6 de mayo de 2022[1112], conforme se advierte del Acta de Conciliación N° 034-2022-JUS/CENCCOSS, sin acuerdo entre las partes, cuyo extremo se muestra a continuación:*

[1111] Afirmación efectuada por el Contratista en su escrito recibido por el Centro de Arbitraje el día 1 de agosto de 2024.
[12] Afirmación efectuada por la Entidad en su escrito recibido por el Centro de Arbitraje el día 10 de junio de 2024.

CENTRO DE CONCILIACIÓN "CONGA SOTO SOLUCIONES"

CENTRO DE CONCILIACIÓN
"CONGA SOTO SOLUCIONES"
Autorizado Mediante Resolución Directoral N° 1388-2008-JUS/DCMA

EXP. N° 041-2022-JUS/CENCCOSS

ACTA DE CONCILIACIÓN POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES N° 034-2022-JUS/CENCCOSS

En la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, siendo las 11:00 horas de la mañana, del día viernes 06 de mayo del 2022, ante mi **SHEYLA SANDY VENTURA DE LA CRUZ en calidad de Conciliadora Extrajudicial**, identificada con DNI N° 70099111, debidamente autorizada por el Ministerio de Justicia con Registro N° 55962, se presentaron con el objeto que se les asista en la solución de su conflicto, **la parte solicitante VLADIMIR SALCEDO VILA**, identificado con DNI N° 41551728, con institucional y procesal real en Av. Amancaes N° 308 – Barrio Conchopata, distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho y, **la parte invitada PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER REPRESENTADO POR SU DIRECTOR**, con domicilio institucional en Av. Evitamiento N° 200, distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho y **PROCURADURÍA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR VICTOR ORIUNDO MEDINA EN CALIDAD DE PROCURADOR PÚBLICO DEBIDAMENTE ACREDITADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 319-2019-GRA/GR DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2019,** identificado con DNI N° 28226456, con domicilio institucional en Jr. Asamblea N° 293, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES:

Habiéndose invitado a las partes para la realización de la Audiencia de Conciliación en dos oportunidades consecutivas: **la primera, para el día lunes 28 de marzo del 2022 a horas 11:00 de la mañana**, contando en la referida sesión con la asistencia de VLADIMIR SALCEDO VILA (parte solicitante), PROCURADURÍA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO REPRESENTADA POR VÍCTOR ORIUNDO MEDINA EN CALIDAD

CENTRO DE CONCILIACIÓN CONGA SOTO SOLUCIONES
SHEYLA SANDY VENTURA DE LA CRUZ
CONCILIADORA EXTRAJUDICIAL
Reg. de Conciliador Extrajudicial N° 55962

CENTRO DE CONCILIACIÓN "CONGA SOTO SOLUCIONES"

Autorizado Mediante Resolución Directoral N° 1388-2008-JUS/DCMA

DE PROCURADOR PÚBLICO (parte invitada) y, la inasistencia de PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER REPRESENTADO POR SU DIRECTOR (parte invitada); y **la segunda, para el día viernes 06 de mayo del 2022 a horas 11:00 de la mañana**, contando en la referida sesión con la asistencia de VLADIMIR SALCEDO VILA (parte solicitante), PROCURADURÍA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO REPRESENTADA POR VÍCTOR ORIUNDO MEDINA EN CALIDAD DE PROCURADOR PÚBLICO (parte invitada) y, la inasistencia de PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER REPRESENTADO POR SU DIRECTOR (parte invitada); **por lo que, no habiendo concurrido la totalidad de los INVITADOS se deja constancia de la inasistencia por dos veces consecutivas del PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER REPRESENTADO POR SU DIRECTOR.**

Por esta razón se extiende la presente Acta N° 034-2022-JUS/CENCCOSS, dejando expresa constancia de que la conciliación no puede realizarse por este hecho.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Se incorpora la copia certificada de la solicitud de conciliación junto a la presente Acta de Conciliación en calidad de anexo, ello conforme a lo establecido en el inciso g) del artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1070.

DESCRIPCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS QUE SE PRETENDIA CONCILIAR:

Debido a la existencia de divergencias entre lo resuelto por la entidad – PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER y mi representada: invito a que se de inicio al mecanismo conciliatorio como mecanismo de solucionar la controversia, siendo la pretensión y cesiones según los casos lo siguiente:

Caso 01, restituir las responsabilidades contractuales del CONTRATO N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG:

- ✓ Dejar sin efecto la CARTA NOTARIAL N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER/DG.

SHEYLA SANDY VENTURA DE LA CRUZ
CONCILIADORA EXTRAJUDICIAL
Reg. de Conciliador Extrajudicial N° 55962

CENTRO DE CONCILIACIÓN "CONGA SOTO SOLUCIONES"

CENTRO DE CONCILIACIÓN
"CONGA SOTO SOLUCIONES"
Autorizado Mediante Resolución Directoral N° 1388-2008-JUS/DCMA

- Estudio Geotécnico contratado para 110 calicatas, total procesadas y presentadas 142 calicatas; calicatas logueadas, descritas muestras cuarteadas y clasificadas 237.
- Levantamiento a detalle del vaso de cofradía.
- Análisis de permeabilidad del vaso de Cofradía y puesta de tipología y emplazamiento.

  La información desarrollada corresponde a un valor de 302,365.59, trescientos dos mil trescientos sesenta y cinco con 59/100 soles.

✓ Cumplimiento en único pago en base a las actividades desarrolladas según TDR, como corresponde a la información entregada, por un monto equivalente a 194,135.08, ciento noventa y cuatro mil ciento treinta y cinco con 08/100 soles, renunciando al importe real del valor de 302,365.59, trescientos dos mil trescientos sesenta y cinco con 59/100 soles.

✓ La entidad deberá convocar a la población beneficiaria y entidad involucradas para la exposición del estado del servicio de consultoría, con participación nuestra.

✓ Mi representada se abstendrá de realizar demandas por daños y perjuicios y otros procedimientos administrativos y penales por una resolución arbitrariamente ejecutada.

SOLICITANTE	INVITADO
VLADIMIR SALCEDO VILA	PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DNI N° 41551728	VICTOR ORIUNDO MEDINA
	DNI N° 28226456

CENTRO DE CONCILIACIÓN
SHEYLA SHOJI VENTURA DE LA CRUZ
CONCILIADORA EXTRAJUDICIAL
Reg. de Conciliador Extrajudicial N° 55962

4.1.3.33. *Debido a que el procedimiento conciliatorio concluyó -sin acuerdo entre las partes- el 6 de mayo del 2022, es evidente que el Contratista contaba con un plazo de treinta (30) días hábiles, contabilizados a partir del 6 de mayo del 2022, para iniciar el proceso arbitral respectivo, tal como lo establece el numeral 45.5 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 166.3 del artículo 166 del RCLE.*

4.1.3.34. *Así, según la información contenida en la línea de tiempo detallada en su escrito de fecha 1 de agosto de 2024, el Contratista inició un arbitraje, el cual manifiesta que fue el día 18 de mayo de 2022; ante la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho, aspecto que no ha sido cuestionado por la Entidad.*

4.1.3.35. *Considerando lo afirmado por el Contratista y no negado por la Entidad, la solicitud de arbitraje ante la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho que generó el Exp. N° 11-2022-L-MCV-CSA-CCA/AYA, habría sido presentada el 18 de mayo de 2022; sin embargo, de acuerdo a la Resolución N° 7 de fecha 14 de abril de 2023, dicho proceso habría sido archivado conforme se aprecia a continuación:*

CORTE SUPERIOR DE ARBITRAJE
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS, TURISMO Y DE LA PRODUCCIÓN DE AYACUCHO

CASO ARBITRAL: SALCEDO VILA VLADIMIR contra el PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO - PRIDER (EXP. 11-2022)

EXP. N° 11-2022-LMCV -CSA-CCA/AYA

DEMANDANTE: **VLADIMIR SALCEDO VILA**
DEMANDADO : **PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN RURAL INTEGRADO – PRIDER.**

RESOLUCIÓN N° 7

Ayacucho, 14 de abril de 2023.

VISTOS:

El estado del presente proceso arbitral.

CONSIDERANDO QUE:

1) Mediante Resolución N° 6, notificada el 10 de abril de 2023, entre otros extremos el árbitro Único dispuso:

> *"SEGUNDO: **OTORGAR,** un plazo **de tres (03) días hábiles**, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, a fin de que el **PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN RURAL INTEGRADO – PRIDER** manifieste, si existe la voluntad de ejercitar alguna pretensión en el presente proceso arbitral, bajo apercibimiento de proceder según lo establecido en el inciso a) del Artículo 46 del Decreto Legislativo 1071."*

2) De los cargos que obran en el expediente se corrobora que la Resolución N° 6, fue notificada de manera correcta y válida a las partes.

3) En tal sentido, el Árbitro Único, estima conveniente dar por terminadas las actuaciones del presente proceso arbitral y, en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del mismo.

Por las consideraciones expuestas, el **ÁRBITRO ÚNICO RESUELVE:**

ÚNICO: **DAR POR CONCLUIDAS Y ARCHIVAR LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PROCESO ARBITRAL**, dejando a salvo el derecho de las partes de presentar posteriormente otro arbitraje.

Notifíquese a las partes.-
APROBADO DIGITALMENTE POR LE ÁRBITRO ÚNICO LEONARDO MANUEL CHANG VALDERAS.

CORTE SUPERIOR DE ARBITRAJE
CÁMARA DE COMERCIO DE AYACUCHO
Abog. César Augusto Cárdenas Gonzales
SECRETARIO ARBITRAL

4.1.3.36. *Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 33 del Decreto Legislativo N° 1071, el proceso arbitral inicia en la fecha de recepción de la solicitud para someter una controversia a arbitraje, siendo así, en lo que corresponde al presente caso, el inicio del proceso arbitral aludido por el Contratista y no negado por la Entidad habría sido el 18 de mayo de 2022; sin embargo, si bien de la Resolución N° 7 de fecha 14 de abril de 2023, se evidencia que el proceso arbitral se siguió entre Vladimir Salceso Vila y el Programa Regional de Irrigación Rural Integrado -PRIDER, no es menos cierto de que esta Árbitro Único no puede afirmar que exista equivalencia entre las pretensiones consignadas en dicha solicitud de inicio de arbitraje con el procedimiento conciliatorio, ni con las incoadas en este arbitraje toda vez que no se ha adjuntado la documentación correspondiente que sustente ello.*

4.1.3.37. *Ahora bien, concluido el proceso arbitral iniciado ante la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho que generó el Exp. N° 11-2022-L-MCV-CSA-CCA/AYA, con la Resolución N° 7 de fecha 14 de abril del 2023, sin pronunciamiento sobre el fondo, dicha acción que determinó que el Contratista inicie un proceso arbitral ante el CECARD* el 18 de abril de 2023, el cual es materia del presente análisis.

4.1.3.38. *Es el caso que, de la revisión de la absolución de la excepción de caducidad, advertimos que el Contratista señaló que, apenas terminó el proceso instaurado ante la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho, su plazo de caducidad se habría reiniciado, lo cual le habría permitido que acceda nuevamente a un proceso arbitral sobre la misma materia controvertida.*

4.1.3.39. *Ante dichas alegaciones, corresponde traer a colación la Opinión N° 016-2021/DTN, en donde la Dirección Técnico Normativa del OSCE concluyó lo siguiente:*

> *"Si bien –en algunos casos- el tribunal arbitral puede decidir terminar las actuaciones arbitrales como consecuencia del incumplimiento de la obligación de pagar los anticipos requeridos,* ***ello no implica que deba reiniciarse el cómputo del plazo de caducidad respecto de la pretensión reclamada****, pues –de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2005 del Código Civil- la*

caducidad tiene carácter continuo y no admite interrupción ni suspensión."

(Énfasis nuestro)

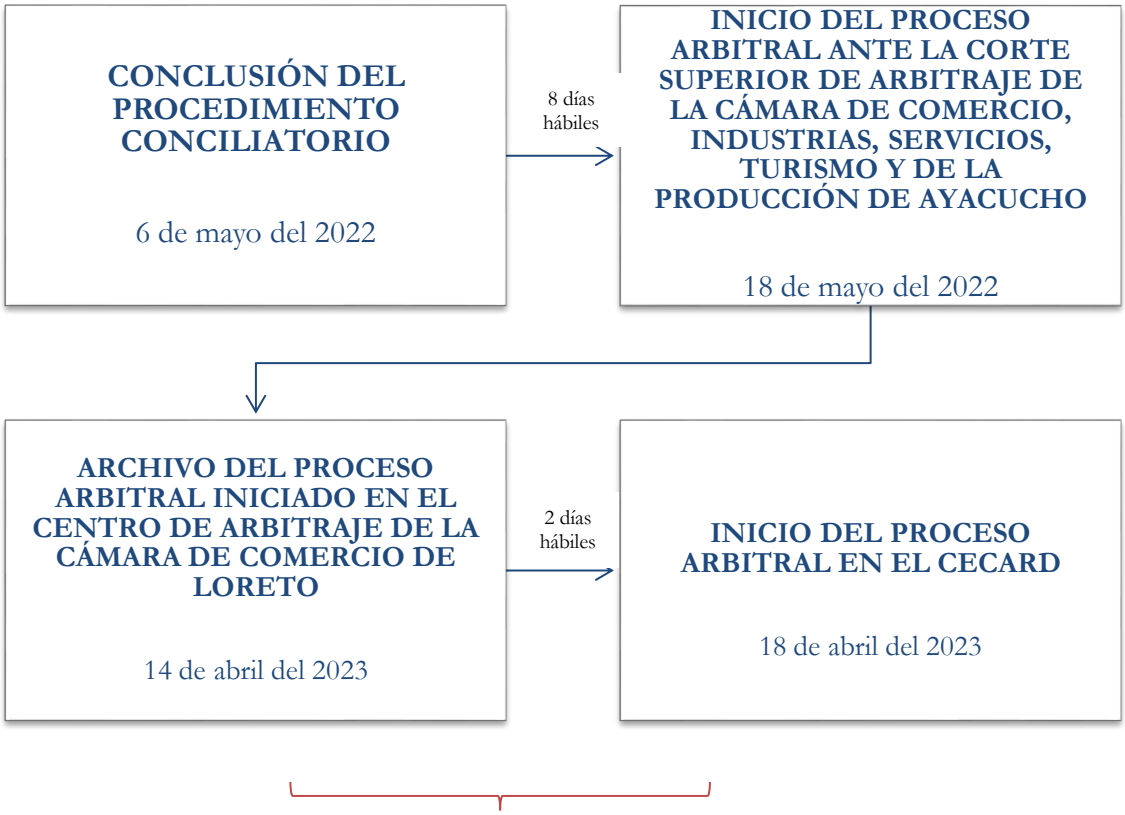
4.1.3.40. *Tal como se puede advertir, el cómputo del plazo de caducidad no puede ser objeto de reinicio en ningún supuesto, lo cual implica que, en caso el proceso arbitral concluya sin pronunciamiento sobre el fondo, esta circunstancia no genera que las partes vuelvan a contabilizar el plazo que dispone la normativa para cuestionar la misma materia controvertida.*

4.1.3.41. *En el caso materia de análisis, el criterio antes referido se traduce en que, si bien el proceso arbitral tramitado en la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho concluyó sin pronunciamiento sobre el fondo, esto no facultó al Contratista para que vuelva a cuestionar las mismas pretensiones considerando un nuevo plazo de treinta (30) días hábiles, pues el plazo de caducidad presenta un carácter continuo.*

4.1.3.42. *Lo anterior concuerda con lo establecido en el artículo 2005° del Código Civil (aplicable supletoriamente), en donde se determinó que la caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo lo previsto en el artículo 1994, inciso 8 (referido a la imposibilidad de reclamar el derecho ante un tribunal peruano, lo cual no aplica al presente caso).*

4.1.3.43. *Bajo esas consideraciones, aún en el entendido que las pretensiones tramitadas ante la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho, guarden equivalencia con el procedimiento de conciliación y el aquí tramitado, es evidente que el Contratista no se encontraba facultado para iniciar otro proceso arbitral sobre la misma controversia, pues la misma estuvo sujeta a un plazo de caducidad, el cual como hemos advertido presenta un carácter continuo en su cómputo, siendo así, su derecho y acción habían quedado extintos.*

4.1.3.44. *Lo anterior se entiende de mejor manera con la siguiente línea de tiempo:*



El fin del proceso arbitral no genera un nuevo cómputo de plazo de caducidad para las controversias que de acuerdo a Ley estuvieran sujetas a ella.

4.1.3.45. *Según se puede observar, el Contratista inició un arbitraje ante la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho, cuyas pretensiones no se conocen en el presente proceso toda vez que no existe documental que así lo acredite, siendo así no puede acreditarse relación entre lo discutido en dicho proceso arbitral y lo ventilado en el procedimiento conciliatorio; sin embargo, aún cuando pudiéramos concluir que guardan equivalencia entre ellos, la culminación del arbitraje sin pronunciamiento sobre el fondo no habilita el inicio de un nuevo proceso arbitral cuando las controversias se encuentran sujetas a un plazo de caducidad.*

4.1.3.46. *Así, debe quedar claro que, si el proceso arbitral se archivó el 14 de abril del 2023, esto no generó el reinicio del plazo de caducidad, toda vez que -conforme se ha detallado precedentemente- nuestra normativa proscribe la interrupción o suspensión de plazo de caducidad. Asimismo, el Contratista no ha mencionado la base legal que supone que*

concluido un proceso arbitral sin pronunciamiento sobre el fondo y estando la controversia sujeta a plazo de caducidad, el plazo en dicho supuesto pueda computarse por intervalos de tiempo o que pueda darse el reinicio del mismo.

4.1.3.47. *En ese contexto, es evidente que el plazo de caducidad, al no encontrarse afecto a interrupción o suspensión, culminó el último día de su cómputo respectivo, independientemente de si se ejerció el derecho de acción.*

4.1.3.48. *Estando a lo mencionado, dado que este Árbitro no tiene convicción de que las pretensiones detalladas en el procedimiento de conciliación son las mismas que dieron origen al arbitraje seguido ante la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho, el plazo de caducidad para el inicio de acciones debe computarse a partir de la culminación del mismo, esto es desde el 6 de mayo de 2022, de manera continua y sin interrupción alguna, siendo así, el arbitraje iniciado ante el CECARD ha sido instaurado fuera del plazo establecido en el numeral 45.5 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 166.3 del artículo 166 del RLCE.*

4.1.3.49. *En base a las razones expuestas, este Tribunal Unipersonal encuentra fundada la excepción de caducidad planteada por la Entidad, pues ha quedado acreditado que el presente proceso se inició cuando ya había operado la caducidad, denotando que el derecho y la acción del Contratista ya se encontraban extintos.*

4.1.3.50. *Sin perjuicio de lo anterior, resulta importante mencionar que, de la revisión del expediente arbitral, este colegiado ha verificado que existe equivalencia entre las pretensiones del procedimiento conciliatorio, concluido el 6 de mayo de 2022 y el presente proceso arbitral*:

Pretensiones del Acta de Conciliación de fecha 6 de mayo de 2022	***Pretensiones del presente proceso arbitral***
Caso 01, restituir las responsabilidades contractuales del Contrato Nº 025-2021-GRA-PRIDER/DG	***Escrito de Demanda:*** ***Primera Pretensión Principal:*** *El Tribunal Arbitral declare inválido, nulo y/o sin efecto el acto contractual de resolución parcial de Contrato contenido*

• *Dejar sin efecto la Carta Notarial N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER/DG.* • *La Entidad deberá asumir los costos de los estudios no valorados en los términos de referencia según evaluación mediante Carta N° 01-2022-AYAC/CO-VSV o valoración por peritaje.* • *Aprobar en el más breve plazo el cambio de emplazamiento y tipología de la presa.* • *La aprobación del estudio sea asumida por el órgano competente.* • *La entidad deberá convocar a la población beneficiaria y entidades involucradas para la exposición del estado del servicio de consultoría, con participación nuestra.* • *Mi representada se abstendrá de realizar demandas por daños y perjuicios y otros procedimientos administrativos y penales por una resolución arbitrariamente ejecutada.* ***Caso 02, en caso que la entidad persista en la resolución del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG:***	*en la Carta Notarial N° 29-2022-GRA-PRIDER-DG.* ***Escrito de Demanda modificada:*** ***PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:*** *Se declare nula la Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 16.FEB.2022 donde la Entidad resuelve el Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG de fecha 18.NOV.2021 y, consecuentemente, se declare nulo todos los actos administrativos que la precedieron.* ***SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:*** *Que se ordene la continuación de la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, disponiendo que la Entidad cumpla con remitir documentación útil y cumplir con las condiciones solicitada por el recurrente en la Carta N° 01-2022-AYAC/CO-VSV de fecha 05.ENE.2022.* ***PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL:*** *En caso la Entidad contratante pretenda no continuar con la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA-PRIDER/DG, se ORDENE el pago ascendiente a S/ 175,296.38 por concepto de indemnización debido al daño emergente ocasionado a mi representada.*

• *Redefinir la Resolución de contrato por una resolución parcial de contrato por acuerdo de las partes, que es la correspondería en el presente escenario, dado que las motivaciones de la resolución no son aplicables a la presente; además que en el periodo de vigencia del contrato se ha desarrollado actividades correspondientes a los estudios básicos.*
• *La entidad podrá disponer de la información presentada mediante Carta N° 032-2022-AYAC/CO-VSV, correspondiente al estudio topográfico, geológico, geotécnico, geofísico e hidrológico. Las mismas que son cuantitativamente superior al contratado y del que somos responsables:*
  • *Estudio de geofísica solicitado 1200 m, realizado 2040m; solicitado 05 ensayos de MASW, realizado 06 Ensayos.*
  • *Estudio topográfico solicitado del tramo de Catillo, con una longitud de 16 kilómetros, en campo realizamos tres tramos, marcado, nivelación y levantamiento topográfico,*	

según el detalle: Chanquil – Pomahuasi_Tanquihua alta, 32,122 kilómetros; Cofradía – Mayupampa, 10.696 kilómetros; realizándose un total de 60.2 kilómetros. • *Estudio geotécnico contratado para 110 calicatas, total procesadas y presentadas 142 calicatas; calicatas logueadas, descritas muestras cuarteadas y clasificadas 237.* • *Levantamiento a detalle del vaso de cofradía.* • *Análisis de permeabilidad del vaso de Cofradía y puesta de tipología y emplazamiento.* *La información desarrollada corresponde a un valor de 302,365.59, trescientos dos mil trescientos sesenta y cinco con 59/100 soles.* • *Cumplimiento en único pago en base a las actividades desarrolladas según TDR, como corresponde a la información entregada, por un monto equivalente a 194,135.08 ciento noventa y cuatro mil ciento treinta y cinco con 08/100 soles, renunciando al importe real del valor de 302,365.59, trescientos dos mil trescientos sesenta y cinco con 59/100 soles.*	

• *La entidad deberá convocar a la población beneficiaria y entidad involucradas para la exposición del estado del servicio de consultoría, con participación nuestra.* • *Mi representada se abstendrá de realizar demandas por daños y perjuicios y otros procedimientos administrativos y penales por una restitución arbitrariamente ejecutada.*	

4.1.3.51. *Sumado a ello, habiendo determinado que la excepción de caducidad es fundada, debe considerarse lo siguiente:*

Pretensiones del presente proceso arbitral	***Caducidad***
Escrito de Demanda: ***Primera Pretensión Principal:*** *El Tribunal Arbitral declare inválido, nulo y/o sin efecto el acto contractual de resolución parcial de Contrato contenido en la Carta Notarial N° 29-2022-GRA-PRIDER-DG.*	*El texto de la presente pretensión fue modificado con las pretensiones determinadas en el escrito del Contratista de fecha 12 de enero de 2024; en consecuencia, no se realizará análisis de caducidad sobre su contenido.*
Escrito de Demanda modificada: ***PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:*** *Se declare nula la Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 16.FEB.2022 donde la Entidad resuelve el Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG de fecha 18.NOV.2021 y, consecuentemente, se declare nulo todos los actos administrativos que la precedieron.*	***De conformidad a lo dispuesto en el numeral 45.5 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 166.3 del artículo 166 del RLCE. Considerando que la resolución de contrato tiene un plazo de caducidad de 30 días hábiles, superado dicho término y no existiendo evidencia de que la***

	controversia haya sido sometida a arbitraje, aplica la caducidad en este extremo.
SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: *Que se ordene la continuación de la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG, disponiendo que la Entidad cumpla con remitir documentación útil y cumplir con las condiciones solicitada por el recurrente en la Carta N° 01-2022-AYAC/CO-VSV de fecha 05.ENE.2022.*	***Numeral 45.6 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.*** ***"45.6 En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha de pago final.*** *No estando sujeto el contenido de la presente pretensión a un plazo de caducidad, la misma no puede aplicarse a esta pretensión.*

PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL: *En caso la Entidad contratante pretenda no continuar con la ejecución del Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG, se ORDENE el pago ascendiente a S/ 175,296.38 por concepto de indemnización debido al daño emergente ocasionado a mi representada.*	***Numeral 45.6 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.*** ***"45.6 En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha de pago final.*** *No estando sujeto el contenido de la presente pretensión a un plazo de caducidad, la misma no puede aplicarse a esta pretensión.*

4.1.3.52. *Por los fundamentos expuestos, este Árbitro Único declara* ***FUNDADA en parte*** *la excepción de caducidad planteada por la Entidad, únicamente, sobre la primera pretensión principal de la demanda modificada.*

V. LAUDO

Por tales consideraciones, esta Árbitro Único ***LAUDA:***

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD Y AMBIGÜEDAD DE LA DEMANDA*; por las consideraciones establecidas en la parte considerativa.*

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD SOBRE LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL DE LA DEMANDA MODIFICADA *por las consideraciones expuestas en la parte considerativa del presente laudo; en consecuencia,* ***DISPONER*** *la continuación del proceso arbitral iniciado por el Contratista sobre el trámite de la segunda pretensión de la demanda modificada y su pretensión subordinada.*

Arbitraje:
Vladimir Salcedo Vila -
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER – Gobierno Regional de Ayacucho

CAROL APAZA MONCADA
Árbitro Único